CÓDIGO DE ÉTICA E CONDUTA AGILITY MONITORAMENTO

ÍNDICE

1. APRESENTAÇÃO
2. OBJETIVOS
3. A QUEM APLICA-SE ESTE CÓDIGO?
4. NOSSOS PRINCÍPIOS E VALORES
5. O QUE A AGILITY ESPERA DE VOCÊ?
5.1. Padrões de conduta
5.2. Conformidade com a lei, regras e regulamentos internos
5.3. Respeito a todos os indivíduos
5.3.1. Assédio Moral
5.3.2. Assédio Sexual
5.3.3. Agressão física
5..3.4. Agressão verbal
5.3.5. Trabalho escravo ou infantil
5.3.6. Discriminação e preconceito
5.3.7. Atividades e Manifestações Políticas
5.4. Vestimentas
5.5. Saúde e segurança no trabalho
5.6. Utilização responsável dos recursos da empresa
5.7. Uso coerente das mídias sociais
5.8. Propriedade intelectual
6. MANEJO CORRETO DAS INFORMAÇÕES
6.1. Informações confidenciais e dever do sigilo
6.2. Proteção de dados e segurança da informação
6.2.1. O que são dados pessoais?
6.2.2. O que é um dado sensível?
6.3. Livros, registros e relatórios
7. CONFLITO DE INTERESSES
7.1. Impedimento de Livre Comércio
7.2. Relações de parentesco e relacionamento afetivo
7.2.1. Contratação
7.3. Brindes e presentes
7.4. Recebimento de aparelhos para testes
7.5. Eventos patrocinados por terceiros
7.6. Refeições de negócios
8. RELACIONAMENTOS
8.1. Público interno
8.2. Clientes
8.3. Fornecedores
8.4. Franqueados
8.3 Concorrentes
8.4. Órgãos públicos
8.5. Acionistas
8.6. Meio ambiente e comunidade
9. PROIBIÇÃO DE CORRUPÇÃO
9.1. Corrupção
9.1.2. O que é considerado corrupção?
9.2. Proibição de lavagem de dinheiro

JURÍDICO AGILITY DEPARTAMENTO JURÍDICO VALIDADO

9.2.1. Mas afinal, o que se entende por lavagem de dinheiro?
10. DOAÇÕES E PATROCÍNIOS
10.1. Doações beneficentes e patrocínios
10.2. Proibição de doações políticas
11. GESTÃO DA ÉTICA
11.1. Aplicação do código e treinamentos
11.2. O que fazer quando este código for desrespeitado?
11.3. Violação e aplicação de penalidades
12. VIGÊNCIA

1. APRESENTAÇÃO

A Agility Gestão de Frotas procura cada vez mais a moralidade e transparência na condução de seus negócios. Essa postura contribui significativamente para a confiabilidade da empresa na sociedade e no mercado.

Todas as orientações presentes neste Código de Ética e Conduta devem ser estritamente seguidas, servindo como um padrão para guiar nossa postura, ações e decisões. Essas diretrizes evidenciam o compromisso da alta administração em buscar a integridade em todas as relações, e são disseminadas em todos os escalões hierárquicos e entre parceiros externos, fornecedores, colaboradores e clientes.

2. OBJETIVOS:

A finalidade do Código de Ética e Conduta da Agility Gestão de Frotas é ser um documento que expressa a essência da organização, oferecendo orientações para a conduta dos funcionários e pessoas externas, bem como para o comportamento desejado pela empresa. O Código também estipula diretrizes para:

- Fomentar um comportamento ético e íntegro, abrangendo a adequada gestão de conflitos de interesse, tanto reais como aparentes, entre relações pessoais e profissionais;
- Encorajar a observância de elevados padrões de integridade e transparência no exercício das atividades profissionais;
- Promover o respeito mútuo e a diversidade, assegurando um ambiente de trabalho inclusivo;
- Salvaguardar a confidencialidade e a privacidade das informações confidenciais da empresa e de terceiros;
- Cumprir com todas as leis, regulamentações e normas aplicáveis às atividades da empresa;
- Incentivar a denúncia de condutas impróprias e a manutenção de um ambiente seguro para todos;
- Garantir a responsabilidade social e a sustentabilidade, promovendo práticas empresariais socialmente responsáveis;
- Estabelecer diretrizes claras para a prevenção de corrupção, suborno e qualquer forma de conduta antiética

3. A QUEM APLICA-SE ESTE CÓDIGO?

Este Código deve ser seguido pela Agility, suas empresas subsidiárias e afiliadas, assim como por todas as organizações que fazem parte das unidades de negócio.

Dessa forma, todas as orientações estabelecidas e definidas para a Agility devem ser cumpridas pelas suas subsidiárias, empresas controladas e afiliadas, bem como por todas as organizações que compõem as unidades de negócio.

JURÍDICO AGILITY DEPARTAMENTO JURÍDICO VALIDADO

O Código é aplicável a todos os membros do conselho, diretores, funcionários e terceiros, (Público de relacionamento, Comunidades onde atuamos, Instituições financeiras, Fornecedores de bens e serviços, Órgãos do Setor Público em todas as esferas (Municipal, Estadual e Federal), Poder Concedente (Governo Federal, Governos Estaduais e Agências Reguladoras) e Organizações Não Governamentais; Concorrentes e Mídia) incluindo, mas não se limitando a, prestadores de serviços, fornecedores, consultores, trabalhadores temporários e outros colaboradores, inclusive aqueles afiliados a partes relacionadas.

4. NOSSOS PRINCÍPIOS E VALORES

PILARES

Quem Somos:

Somos uma empresa apaixonada por tecnologia, por isso, desenvolvemos soluções práticas e inteligentes que permitem gerir, de forma ágil e prática, pessoas, logística e frotas, consolidando informações, bem como, análises para um controle preventivo, efetivo, com clareza e objetividade que promovem uma tomada de decisão eficiente e precisa. Como uma empresa inovadora, buscamos as melhores tendências de mercado voltadas à telemetria e gestão de frotas, gerando segurança e economia para nossos clientes.

Missão:

Oferecer soluções avançadas de monitoramento e rastreamento para facilitar o dia a dia dos clientes, protegendo seus ativos e reduzindo custos, garantindo segurança nas operações e otimização dos seus processos logísticos, monitorando em tempo real a localização e as condições dos veículos, permitindo, assim, uma gestão mais eficiente e segura da cadeia de suprimentos.

Visão:

Ser referência em gestão de frotas e telemetria e se tornar um player no mercado nacional, levando soluções inovadoras de forma acessível, responsável e sustentável. Ser reconhecida pela excelência em oferecer tecnologias que proporcionem uma experiência segura e eficaz no monitoramento de frotas para seus clientes.

Valores:

- **Cordialidade:**

Simpatia e cuidado nas relações entre as pessoas.

- **Espírito de cooperação:**

Desenvolver, coletivamente, o trabalho em equipe a fim de atingir os objetivos da organização.

- **Inclusão:**

Com a inclusão, podemos erradicar as barreiras sociais existentes e promover um ambiente harmonioso.

- **Inovação:**

Olhar para o futuro com um "pé" no presente. Criar, renovar e recriar

- **Integridade:**

Ser coerente em todas as ações e decisões, agindo com ética e sinceridade.

- **Pessoas:**

Estar sempre presente no desenvolvimento e acreditar no protagonismo das nossas pessoas.

- **Respeito:**

Atitude de compromisso com o outro, aceitação, apreciação e valorização das pessoas.

- **Responsabilidade:**

Agir de modo a cumprir todos os compromissos assumidos.

- **Trabalho:**

Acreditar no trabalho como fonte de transformação da sociedade e do meio em que estamos inseridos.

JURÍDICO AGILITY DEPARTAMENTO JURÍDICO VALIDADO

• Transparência:
Ser claro e direto, demonstrar cuidado e apreço pelos clientes internos e externos.

5. O QUE A AGILITY ESPERA DE VOCÊ?

5.1. Padrões de conduta

Todos devem adotar, acatar, seguir e proteger os princípios estipulados neste Código, que governa sua conduta profissional e ética ao desempenhar suas responsabilidades.

Ao se deparar com uma situação que demande avaliação sobre o que constitui uma conduta de negócios apropriada faça sempre os questionamentos:

Essa conduta é legal?

A conduta está em conformidade com as diretrizes estabelecidas no Código de Ética e Conduta e com as políticas e procedimentos da AGILITY?

A conduta pretendida parece inadequada?

5.2. Conformidade com a lei, regras e regulamentos internos

Diante do compromisso assumido pela Agility de zelar sempre pela ética, transparência e integridade, sempre pautada na lei e nas regras e regulamentos aplicáveis é dever de todos os colaboradores e terceiros:

Conhecer, adotar, acatar, seguir e proteger os princípios estipulados neste Código, as normas em geral e aquelas aplicáveis aos setores de atuação que governa sua conduta profissional e ética ao desempenhar suas responsabilidades.

5.3. Respeito a todos os indivíduos

A Agility possui enraizado em seus princípios o sentimento de consideração e apreciação da diversidade, pois reconhece que cada pessoa é única e possui suas próprias características culturais, origem, ideais, cor, etnia, religião, orientação sexual, classe socioeconômica, gênero e formação.

Por meio desses princípios e convicções, a Agility repudia e não tolera qualquer manifestação de discriminação, falta de respeito e condena todas as formas de exploração da mão de obra escrava, sejam elas relacionadas ao trabalho similar à escravidão ou ao trabalho infantil. Além disso, garantimos a todos os indivíduos o respeito aos direitos humanos. Entende-se por exploração do trabalho adulto, o trabalho escravo, previsto no artigo 149, do Código Penal Brasileiro.

Não são tolerados os seguintes comportamentos no âmbito laboral, e é fomentada a delação de tais práticas para uma apuração adequada e imputação de responsabilidade às pessoas envolvidas:

5.3.1. Assédio Moral e Sexual

O **Assédio Moral** ocorre quando uma pessoa é repetidamente exposta a situações humilhantes, constrangedoras que se repetem reiteradas vezes.

Exemplificando: Xingamentos e agressões verbais que atinjam a dignidade ou integridade psíquica ou física de um colaborador.

O **Assédio Sexual** envolve constrangimento do indivíduo com conotação sexual com a finalidade de obter favorecimento sexual por meio de solicitações, insinuações ou qualquer manifestação nesse sentido, especialmente quando ocorre entre indivíduos com diferentes níveis hierárquicos no ambiente de trabalho.

5.3.3. Agressão física

A agressão física pode ser definida como qualquer forma de comportamento violento, hostil ou prejudicial que cause danos físicos.

A agressão física engloba ações como empurrões, socos, chutes ou qualquer contato físico não consensual que cause ferimentos ou lesões.

5.3.4. Agressão verbal

JURÍDICO AGILITY DEPARTAMENTO JURÍDICO VALIDADO

A agressão verbal inclui insultos, ameaças, difamação, linguagem ofensiva ou qualquer forma de comunicação que humilhe, intimide ou cause angústia emocional a uma pessoa no ambiente de trabalho.

Independente do cargo ocupado por cada indivíduo é proibido tratar colegas, superiores ou subordinados com vocabulário inapropriado ou realizar atos discriminatórios de qualquer tipo. É esperado que haja um comportamento respeitoso e livre de linguagem ofensiva ao se comunicar com os demais membros da equipe, superiores hierárquicos ou subordinados.

Essas atitudes podem ser explícitas ou sutis; podem ser verbais ou apenas insinuadas; podem ser comunicadas por escrito ou por meio de gestos; podem ocorrer através de coerção ou até mesmo extorsão.

5.3.5 Trabalho escravo ou infantil

Espera-se que haja comportamento ético entre subordinados e colegas de trabalho na Agility. Por essa razão, a empresa não tolera qualquer forma de exploração do trabalho, seja de adultos ou de crianças, e também não mantém relações comerciais com fornecedores, entidades ou instituições que compactuem com tais práticas. Entende-se por exploração do trabalho de adultos a prática de trabalho escravo, conforme previsto no artigo 149 do Código Penal Brasileiro.

A Agility valoriza a honra e cortesia para com todos os públicos com os quais se relaciona, bem como o estabelecimento de um ambiente de trabalho saudável. Defendendo a integridade, a empresa reitera sua posição contrária à situações que caracterizem desrespeito, intimidação ou ameaça nas relações entre funcionários e terceiros, independentemente de sua posição hierárquica.

5.3.6. Discriminação e preconceito

A discriminação e o preconceito de qualquer natureza não são permitidos no âmbito da Agility, por contrariarem os valores da empresa. As opiniões individuais devem ser respeitadas, levando em consideração os princípios morais e éticos. Portanto, espera-se que todos os funcionários:

- Respeitem a diversidade;
- Promovam o direito à liberdade por meio do intercâmbio de pensamentos, ideias e opiniões, sem prejuízo ou discriminação;
- Condenem atitudes agressivas ou embaraçosas;
- Abstenham-se de comportamentos discriminatórios e outros atos que violem a dignidade das pessoas em relação à raça, origem, gênero, estética pessoal, limitações físicas, nacionalidade, sexo, idade, estado civil, orientação sexual, status social, religião ou quaisquer outras características individuais utilizadas para marginalizar uma pessoa ou grupo de pessoas.

5.3.7. Atividades e Manifestações Políticas

A Agility respeita o direito individual de cada funcionário se envolver em atividades políticas. No entanto, manifestações individuais e coletivas dentro das dependências da empresa são estritamente proibidas.

A Agility valoriza práticas justas de emprego, um ambiente de trabalho no qual todos os indivíduos sejam tratados com dignidade e respeito, além de se comprometer com políticas de emprego equitativas. Os funcionários que se encontrarem em situações de discriminação, humilhação, preconceito, pressão, abuso ou desrespeito e se sentirem desconfortáveis em discutir o assunto com seu gestor devem entrar em contato com o Departamento de Recursos Humanos e/ou Departamento Pessoal relatar o ocorrido.

5.4. Vestimentas

O uso adequado de roupa no ambiente corporativo refere-se à seleção e apresentação de vestimentas que sejam apropriadas, profissionais e alinhadas com a cultura e normas da

JURÍDICO AGILITY DEPARTAMENTO JURÍDICO VALIDADO

empresa. É importante considerar o seguinte: Fica terminantemente proibido o uso de roupas inapropriadas para o ambiente corporativo, com o intuito de preservar a imagem e o profissionalismo da empresa.

Roupas inadequadas englobam vestimentas que sejam demasiadamente informais, reveladoras, provocativas, desgastadas, sujas ou com mensagens ofensivas ou inapropriadas.

A observância desta proibição é de suma importância para garantir um ambiente de trabalho adequado, promover uma convivência harmoniosa entre os colaboradores e preservar a reputação da empresa perante clientes, parceiros e demais públicos.

5.5 Saúde e segurança no trabalho

A Agility preza sempre por um ambiente de trabalho seguro que ofereça tranquilidade para seus colaboradores e para terceiros. Pensando na segurança e bem-estar de todos, fica expressamente proibido nas dependências da empresa ou em qualquer lugar que seja desempenhada funções em nome da Agility:

- O consumo de bebidas alcoólicas durante o expediente de trabalho, assim como desempenhar as funções profissionais estando embriagado. A empresa tem o direito de realizar testes de alcoolemia como parte de sua rotina operacional, a qualquer momento. Além disso, é terminantemente proibido o uso e a posse de substâncias ilícitas, bem como permanecer no local de trabalho em um estado alterado devido ao consumo dessas substâncias, pois isso pode afetar a segurança e o desempenho do funcionário e de seus colegas de trabalho.
- O porte de qualquer tipo de arma, seja ela branca (como canivetes, facas, navalhas, giletes, martelos, machados, entre outros), de fogo, de choque, letais ou não letais, bem como de munições, é estritamente proibido. A posse de armas é permitida exclusivamente para colaboradores que necessitem de objetos cortantes para o desempenho de suas funções e para profissionais de segurança patrimonial, ou seja, terceiros especializados em vigilância armada, que estejam executando atividades destinadas a garantir a segurança da Agility e de seus funcionários.
- Garantir um ambiente de trabalho protegido, oferecendo programas de formação em segurança, tanto individuais como em grupo, e outros recursos essenciais para preservar a saúde e o bem-estar, e tomar todas as medidas necessárias para prevenir ou reduzir os riscos profissionais.
- Observar todas as normas de segurança civil e capacitar os colaboradores sobre como agir em situações de emergência.

- Realizar todos os treinamentos de saúde e segurança fornecidos pela empresa, sejam eles legais/obrigatórios ou de reciclagem.

Os funcionários e terceiros que forem encontrados fazendo uso ou estiverem sob a influência de drogas, incluindo álcool, bem como aqueles que forem flagrados portando armas nas dependências da empresa ou nos veículos, com exceção dos funcionários que necessitem de armas (objetos cortante para desempenho de suas funções), serão imediatamente afastados de suas funções e estarão sujeitos a medidas disciplinares adequadas.

É expressamente vedado fumar ou utilizar produtos similares nas dependências internas da empresa. Colaboradores flagrados infringindo essa norma serão advertidos, e caso a conduta persista, serão tomadas as medidas apropriadas, respeitando a escala de aplicação das medidas disciplinares. O uso de cigarros e produtos afins será permitido exclusivamente em áreas designadas ao ar livre.

5.6. Utilização responsável dos recursos da empresa

É dever de todos os colaboradores zelar pelos recursos disponibilizados pela empresa para desempenho das atividades laborais, pela preservação da infraestrutura, limpeza e organização do ambiente de trabalho.

JURÍDICO AGILITY DEPARTAMENTO JURÍDICO VALIDADO

A caixa de correio eletrônico, por sua natureza, representa um ativo corporativo de inegável importância, e, por conseguinte, seu uso deve ser pautado pela responsabilidade e pela estrita exclusividade aos interesses empresariais.

Nesse sentido, fica devidamente consignado e estabelecido que é terminantemente vedado empregar tal recurso para o acesso a conteúdo de teor pornográfico, obsceno, ultrajante ou que vilipendiem a privacidade e a intimidade de terceiros, assim como para auferir vantagens indevidas em nome da organização.

Podem ser considerados bens da Agility:

- Materiais de papelaria, de expediente
- Telefone fixo, celular, computador, notebook, impressoras
- E-mails
- Acesso à internet
- Veículos
- Propriedade intelectual, como o nome e marca da empresa

O uso indevido dos bens da Agility, se confirmado, pode levar à medidas disciplinares e ao pagamento do ativo pelo empregado.

5.7. Uso correto das mídias sociais

As redes sociais se configuram como uma ferramenta eficiente e indispensável no contexto contemporâneo, porquanto integram-se de maneira intrínseca à nossa realidade diária. Entretanto, convém enfatizar que a utilização desses instrumentos requer a supervisão, bem como a adoção de uma postura ética e responsável.

No que tange à divulgação de informações oficiais em prol da Agility e ao estabelecimento de vínculos com órgãos de comunicação externos, tais atribuições recaem, de forma exclusiva, sobre os ombros da Gerência de Comunicação, restando celebrado vedado a qualquer colaborador emitir opiniões, estabelecer contatos ou encaminhar informações, de forma oral ou escrita, aos veículos de imprensa em nome da empresa.

Os colaboradores sempre devem se expressar em seu nome e não em nome da empresa Agility. Além disso, apesar de estarem se expressando em seu próprio nome, possíveis referências à empresa nos perfis podem ser interpretadas como opinião da Agility, afetando a imagem e a reputação da empresa.

Os indivíduos que compõem nosso corpo de colaboradores devem, invariavelmente, expressar-se sob sua própria persona, em detrimento de assumirem a representatividade da prestigiosa organização Agility. Vale ressaltar, outrossim, que ainda que estejam se manifestando em título pessoal, quaisquer menções à corporação presentes em perfis individuais podem ser interpretadas como manifestações representativas da empresa, reverberando repercussões potenciais sobre a imagem da empresa.

5.8. Propriedade intelectual

É de propriedade da Agility o resultado das atividades de cada empregado durante o horário ou contrato de trabalho, incluindo aqueles relacionados às melhorias intelectuais e técnicas, invenções e dispositivos similares.

O direito de usar marca registrada e patente é exclusivo da Agility. A mesma regra aplica-se a qualquer material produzido pela Agility, seja correspondência (incluindo e-mail), contratos, relatórios, apresentações etc.

A propriedade intelectual se refere às criações intelectuais, como patentes, marcas comerciais, segredos comerciais, invenções ou processos.

Todos os empregados e terceiros devem reportar à área de Segurança da informação qualquer tipo de vazamento de informação confidencial, seja compartilhada indevidamente ou através de quaisquer tipos de incidentes de Segurança da Informação.

6. MANEJO CORRETO DAS INFORMAÇÕES

JURÍDICO AGILITY DEPARTAMENTO JURÍDICO VALIDADO

6.1. Informações confidenciais e dever do sigilo

A expressão "informação confidencial" compreende todos os dados não públicos que se referem aos negócios da empresa. Tais informações englobam dados revelados pela empresa a você, informações concebidas e adquiridas por você no âmbito de seu vínculo contratual. Dentre essas informações alcançadas, encontre-se, sem limitação, dados e documentos concernentes aos processos da Agility, fornecedores, elencos de clientes, estratégias empresariais, margens de lucro, metas, objetivos e projeções, arquivos, informações salariais, pessoais e de contratação (incluindo o desempenho de outros executivos), inspeção, mapas internos, imagens, e outros elementos análogos.

Todos os colaboradores e terceiros vinculados à Agility devem zelar pela confidencialidade das informações adquiridas ou não exercício de suas funções, abstendo-se de utilizá-las em proveito pessoal ou de divulgar informações obtidas da Agility ou de terceiros, a menos que tal divulgação seja legalmente exigida ou autorizada pelo Conselho de Administração.

As informações adquiridas no exercício das atribuições dos colaboradores fazem parte do sucesso do negócio, por esta razão não devem ser compartilhadas com público externo, como familiares, concorrentes, terceiros, e por vezes não devem ser compartilhadas nem mesmo com colaboradores da própria empresa que delas não necessitem para a desempenhar as atividades a eles confiadas.

Por esse motivo, seja responsável com o manuseio e guarda das informações que lhe são conferidas pela empresa.

6.2. Proteção dos dados e segurança da informação

A Agility sustenta a ideia de que é essencial a adoção de medidas para salvaguardar suas atividades relacionadas à segurança da informação, bem como garantir a proteção dos direitos primordiais de liberdade e privacidade de cada usuário. Portanto, em conformidade com a Lei nº 13.709/18 - Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), os colaboradores devem adotar as providências pertinentes para garantir que os dados pessoais sejam acessados e/ou processados apenas por indivíduos autorizados a fazê-lo no desempenho de suas atribuições, e que sejam coletadas apenas as informações necessárias para a realização de suas atividades, especialmente no que diz respeito aos dados admitidos como sensíveis pela LGPD.

6.2.1. O que são dados pessoais?

São informações que facultam a identificação, de forma direta ou indireta, de um sujeito que se encontra no estado de existência. São protegidos como dados pessoais nome, RG, CPF, gênero, data e local de nascimento, telefone, endereço residencial, localização via GPS, retrato em fotografia, prontuário de saúde, cartão bancário, renda, histórico de pagamentos, hábitos de consumo, preferências de lazer, endereço de IP Protocolo da Internet) e cookies, entre outros.

6.2.2. O que é um dado sensível?

No âmbito de um conjunto de informações pessoais, encontram-se também aqueles que demandam um cuidado adicional: são aqueles referentes a crianças e adolescentes, bem como os considerados sensíveis, que desvelam a ascendência racial ou étnica, crenças religiosas ou filosóficas, posicionamentos políticos, filiação a sindicatos, particularidades genéticas, biométricas e relacionadas à saúde ou intimidade sexual de um indivíduo.

6.3. Livros, registros e relatórios

Todos os apontamentos e balanços devem espelhar as transações e os eventos em total consonância com os princípios de contabilidade universalmente reconhecidos, as metodologias internas aplicáveis e a estrutura de controles internos.

Fica terminantemente vedado constranger, manobrar ou ludibriar qualquer outra modalidade de vistoria administrativa, regulatória ou judicial.

JURÍDICO AGILITY DEPARTAMENTO JURÍDICO VALIDADO

7. CONFLITO DE INTERESSES

É responsabilidade de todos os funcionários agir com retidão e evitar possíveis, reais ou visíveis conflitos de interesse em seus vínculos pessoais e profissionais enquanto exercem suas atividades dentro e fora da Agility. Se você identificar uma situação de conflito de interesse, é recomendável informar imediatamente ao seu gestor para verificar as medidas a serem tomadas a fim de solucionar a situação.

Situações de conflito de interesses podem surgir quando os interesses pessoais de um indivíduo interferem nos interesses da empresa, influenciando as ações dos funcionários ou terceiros no desempenho de suas funções e obrigações.

Os funcionários ou terceiros estão proibidos de estabelecer vínculos comerciais, pessoalmente ou por meio de familiares (cônjuge, parentes de primeiro ou segundo grau), com parceiros de negócios, prestadores de serviços, fornecedores e/ou concorrentes da Agility quando houver conflito de interesse entre o funcionário e a outra parte.

Todas as relações familiares ou potencialmente conflituosas devem ser informadas à empresa.

Qualquer omissão, conforme apropriado em cada caso, poderá resultar em medidas disciplinares adequadas.

São exemplos de condutas que podem configurar conflito de interesses:

- Exercer atividades simultaneamente para a Agility e qualquer uma de seus concorrentes, clientes ou terceiros;
- Tirar proveito de qualquer oportunidade de negócio com informações adquiridas através do exercício de seu cargo ou posição, ou envolver-se em atividades ou investir em empresas que concorram de alguma forma com a Agility;
- Expressar opiniões ou estimativas pessoais com a intenção de prejudicar outros funcionários ou parceiros;
- Conceder favores ou oportunidades de negócios visando benefícios pessoais ou de terceiros;
- Aceitar ou fornecer presentes, ativos, valores recebidos ou qualquer tipo de vantagens financeiras aos fornecedores ou organizações que tenham conexão com a Agility com o objetivo de obter ganhos financeiros.
- Manter relações comerciais, enquanto representante da empresa, com empresas nas quais você ou indivíduos com quem você possui vínculos pessoais possuem interesse ou participação direta ou indireta.

7.1. Impedimento de Livre Comércio

Os funcionários da empresa reconhecem a importância da integridade e da ética no ambiente de trabalho, incluindo a necessidade de evitar conflitos de interesse e condutas que possam comprometer a reputação ou os interesses da empresa.

Fica estabelecido que os funcionários da empresa estão proibidos de realizar comércio de quaisquer mercadorias pessoais dentro das instalações da empresa ou durante o horário de trabalho, exceto nos casos expressamente autorizados pela direção da empresa.

7.2. Relações de parentesco e relacionamento afetivo

A Agility permite que parentes de primeiro grau e cônjuge trabalhem na empresa, mas não é permitido contratar ou manter parentes de primeiro grau, que são pai, mãe e filhos, assim como cônjuges (marido e mulher) ou companheiros em função em que haja uma relação hierárquica direta.

Quando você indicar um parente, independente do grau de parentesco, cônjuge ou companheiro para trabalhar na Agility, você deve informar esse vínculo ao seu gestor ou área de atração e seleção.

JURÍDICO AGILITY DEPARTAMENTO JURÍDICO VALIDADO

Caso surja uma circunstância de envolvimento íntimo entre colaboradores que possuíam, entre si, uma subordinação hierárquica direta, torna-se imperativo comunicar ao superior imediato, de modo a erradicar o conflito por meio de uma transferência interna.

7.2.1. Contratação

A Agility reconhece a importância da cooperação de todos e acolhe indicações de candidatos para participar de processos seletivos em aberto. A contratação de familiares é autorizada sob as seguintes condições:

- Os parentes ocupam posições em que não existe uma relação de subordinação entre eles;
- Os parentes de funcionários devem passar por todas as etapas do processo de seleção e ser aprovados;
- A participação de um parente em um processo seletivo deve ser submetida à análise e aprovação do departamento de Recursos Humanos (RH). Se houver parentesco entre o funcionário do RH e um candidato, o conflito de interesse deve ser declarado ao gerente de Recursos Humanos, e o processo seletivo será conduzido por outro profissional do RH que não tenha com o candidato parentesco algum.
- Os funcionários e diretores devem notificar formalmente o RH sobre a existência de parentesco na organização, com fornecedores e clientes, por meio da Declaração de Transparência.
- A contratação de ex-agentes públicos é permitida, desde que as atividades anteriores desempenhadas pelo candidato não tenham um impacto negativo ou comprometam os processos internos da Agility. Todas as contratações devem estar em conformidade com as diretrizes estabelecidas na Política de Recursos Humanos.

7.3. Brindes e presentes

É necessário abster-se de circunstâncias que possam obstruir deliberações ou ocasionar algum descrédito em virtude da obtenção de mimos, agrados, dádivas, reconhecimentos e abatimentos.

Não é aconselhável acolher nem oferecer favores, numerário ou presentes de índole pessoal que possam impactar deliberações, facilitar transações ou favorecer terceiros.

Encontra-se vedada a sugestão ou aceitação de participações em comissões, ou qualquer outra forma de remuneração ou pagamento em espécie, relacionada a quaisquer transações ou negócios envolvendo a organização.

Os colaboradores estão terminantemente proibidos de empreender viagens, sejam comerciais ou de lazer, custeadas ou patrocinadas por terceiros, desde que haja um conflito de interesse e/ou cause prejuízo à Agility.

É admissível o acatamento de brindes que não possuam valor comercial e sejam distribuídos como gentileza, divulgação, eventos especiais ou em datas festivas.

Exemplo de brindes aceitáveis: agendas, canetas esferográficas, calendários, amostras, artigos contendo o logotipo da empresa.

Presentes e brindes recebidos de montante superior a R $200,00 (duzentos reais) devem ser prontamente restituídos ao remetente, acompanhados da carta-padrão de agradecimento e devolução. Na hipótese de inviabilidade de restituição ou recusa do presente ou brinde, a companhia encaminhará o brinde a instituições beneficentes. Presentes em numerário não podem ser acolhidos em qualquer circunstância.

7.4. Recebimento de aparelhos para testes

Instrumentalidades destinadas à experimentação, a saber, dispositivos telefônicos móveis, recursos tecnológicos e outros semelhantes, somente poderão ser acolhidos sob a égide de um interesse de suma importância, devendo, ademais, contar com a devida autorização e aval da diretoria competente da Agility.

JURÍDICO AGILITY DEPARTAMENTO JURÍDICO VALIDADO

Após findar o período de avaliação e exibição, os bens deverão ser remetidos à diretoria para uma alocação derradeira.

7.5. Eventos patrocinados por terceiros

Caso um integrante do corpo de colaboradores seja agraciado com um convite para participar de um acontecimento com propósito laboral, patrocinado por terceiros (clientes, fornecedores, parceiros, entre outros), impera a necessidade de observância das seguintes diretrizes:

- Sempre que viável, os ônus serão integralmente suportados pela Agility, responsabilizando-se pelos dispêndios concernentes ao seu colaborador.
- Quando o convite não se destinar a uma entidade individualizada, o superior hierárquico da área agraciada com o convite tomará a decisão acerca do colaborador que participará do evento, submetendo tal aprovação à Diretoria respectiva, levando em consideração as vantagens intrínsecas a essa presença em prol dos interesses comerciais.
- No caso de o convite ser direcionado a um indivíduo específico, o superior hierárquico da área agraciada com o convite deliberará sobre a participação do colaborador no evento, submetendo tal aprovação à Diretoria correspondente, a qual verificará a relevância desse comparecimento para o desenvolvimento tanto do colaborador quanto da própria Agility.

7.6. Refeições de negócios

Refeições corporativas poderão ser realizadas, desde que submetidos a um minucioso relatório à autoridade gestora, acompanhado de uma justificação das despesas. Cumpre ressaltar, ademais, que tais gastos devem ser efetuados de forma a não conceder qualquer forma de favorecimento ilícito, seja ele direto ou indireto.

As refeições de negócio com servidores públicos, indivíduos investidos de cargos públicos ou indivíduos com ligações evidentes ou ocultas a órgãos da administração pública, autarquias e entidades paraestatais, devem, preferencialmente, ser evitadas. No caso de se efetuarem, recomenda-se que cada parte arque com suas próprias despesas.

8. RELACIONAMENTOS

8.1. Público interno

A empresa Agility preconiza a ética em todas as suas conexões, portanto, perpetuamente velará pelo respeito mútuo e pela probidade nas interações empreendidas.

O laço inicial e primordial se consolida com o público interno, composto por todos os membros colaboradores que integram os quadros da Agility. É incumbência inarredável da Agility preservar a sanidade, o bem-estar e a segurança dos indivíduos em seu âmbito laboral, sempre visando ao fomento da qualidade de vida.

Do mesmo modo, é dever irrevogável de todos os integrantes que compõem a Agility atuar de maneira ética e em conformidade com o presente código e com as leis e regulamentos internos, pautando-se constantemente pela cortesia e propiciando à nossa área de trabalho um ambiente aprazível e propício ao crescimento.

8.2. Clientes

A Agility almeja incessantemente a plena satisfação dos seus clientes. A primazia da Agility recai na execução de serviços e produtos de qualidade, invariavelmente procurando conferir ao consumidor propostas consonantes com suas demandas, visando a sua fidelização mediante a translúcida exposição das informações pertinentes aos produtos, a fim de salvaguardar aqueles que buscam seus serviços.

JURÍDICO AGILITY DEPARTAMENTO JURÍDICO VALIDADO

8.3. Fornecedores

A Agility norteia suas interações com seus fornecedores a partir de premissas como o respeito recíproco, a isenção de conflitos de interesse, a transparência e a probidade em suas operações.

Deseja-se também um comportamento ético de seus fornecedores em todas as esferas, no qual estes honrem integralmente com todas as suas obrigações, em especial aquelas relacionadas às questões legais, tributárias, trabalhistas, socioambientais, de saúde e segurança ocupacional, e ao respeito aos direitos humanos (como abster-se de práticas laborais análogas à escravidão ou infantil) e abster-se de atos de corrupção e fraude.

Impõe-se a contratação somente de fornecedores que adotem os mesmos valores da Agility.

A seleção e contratação de fornecedores são atribuições reservadas ao Departamento de Aquisições e devem pautar-se em critérios transparentes, técnicos, profissionais e financeiros, preservando os desígnios da Agility, em conformidade com as diretrizes delineadas neste código.

Espera-se que todos os empregados e agentes externos da Agility adotem prudência na concessão e aprovação de despesas, empenhando-se em minimizá-las de modo a garantir que sejam proporcionais e que atendam aos interesses comerciais da Agility.

A responsabilidade de difundir este Código a todos os fornecedores da Agility cabe ao Departamento de Abastecimento, incumbindo-lhes a obrigação de aderir aos preceitos aqui estipulados.

8.4. Parceiros

As interações entre a Agility e seus concessionários devem pautar-se pela ética, transparência e respeito, visando à prevenção de conflitos.

Assegura-se aos parceiros um tratamento equitativo e imparcial, bem como a clareza e a concisão nas informações transmitidas.

Requer-se dos franqueados:

- O acatamento e o cumprimento deste código e das condições estabelecidas nos contratos de concessão;
- A integridade na condução dos negócios, com o respeito a suas obrigações, sobretudo aquelas relacionadas às questões legais, tributárias, trabalhistas, socioambientais, de saúde e segurança ocupacional, e ao respeito aos direitos humanos (como a não realização de práticas laborais análogas à escravidão ou infantil) e a não utilização de atos de corrupção e fraude;
- A confidencialidade e o sigilo sobre as informações que lhes forem concedidas acerca da Agility.

8.3. Concorrentes

Preconiza-se a primazia de uma competição justa e íntegra, na qual sejam respeitados os produtos e serviços dos concorrentes da Agility.

Desse modo, encontram-se vedados quaisquer comentários ofensivos em relação aos concorrentes, em qualquer plataforma de comunicação, que possam, de forma indevida, macular a reputação da marca da Agility.

Da mesma forma, não se admitem, no seio da Agility, discussões ou a partilha de assuntos e informações internas e confidenciais com nossos concorrentes, tampouco a obtenção de informações concorrenciais por meio de práticas suspeitas ou desleais.

8.4. Órgãos Públicos

A interação com as entidades governamentais fundamenta-se na observância estrita das normas vigentes em cada esfera de atuação da Agility.

JURÍDICO AGILITY DEPARTAMENTO JURÍDICO VALIDADO

É incumbência inarredável da Agility colaborar de forma cooperativa em inspeções e demais atos administrativos e regulamentares, disponibilizando os documentos requeridos pelas autoridades públicas.

Como práticas éticas, é terminantemente proibido à Agility conferir privilégios a agentes públicos mediante a oferta de presentes, promessas, benesses ou vantagens pessoais, ainda que com o intuito de beneficiar a empresa, seja para agilizar procedimentos ou eximir-se de obrigações legais.

8.5 Meio ambiente e comunidade

Nas comunidades em que exerce sua influência, a Agility busca fomentar atividades educacionais e culturais, como um aporte ao progresso dessas comunidades, forjando e cultivando valores de sustentabilidade.

A tutela da saúde, segurança e a prevenção da poluição ambiental configuram-se como objetivos primordiais da Agility, tal qual consignado na política de Saúde e Segurança da Agility.

Todos os funcionários e colaboradores terceirizados da Agility devem empreender suas atividades e incumbências em consonância com as leis aplicáveis e os parâmetros setoriais concernentes à saúde e segurança no trabalho, bem como à mitigação de impactos ambientais.

9. PROIBIÇÃO DE CORRUPÇÃO

9.1. Corrupção

A Agility empenha-se diligentemente em observar as premissas legais de combate à corrupção nas áreas em que exerce suas atividades, bem como respeitar as demais legislações vigentes nos países em que conduz seus negócios.

Denotamos uma postura categórica de repúdio e proibição de quaisquer práticas ilícitas que envolvam corrupção, fraude, suborno, favorecimento, extorsão, recompensa ou propina, envolvimento com práticas terroristas, anti semitas, tanto nas relações que estabelecemos quanto nos processos de negociação que se desenrolam.

9.1.2. O que é considerado corrupção?

A corrupção engloba não apenas transações financeiras ilícitas, mas também demandas ou ofertas de empregos, dádivas, informações privilegiadas e quaisquer outras vantagens que podem ser consideradas como atos corruptos. Por conseguinte, o colaborador encontra-se impedido de oferecer ou agraciar, de modo direto ou indireto, qualquer benesse a agentes públicos ou mesmo a representantes do setor privado, mediante a expectativa de acesso de benefícios para a empresa ou para qualquer indivíduo. De modo simbólico, a Agility também se vê impedida de aceitar quaisquer vantagens ilimitadas, promessas de pagamento ou recompensas vindas de funcionários públicos ou representantes do setor privado, bem como de quaisquer terceiros com quem mantenha relações.

9.2. Proibição de lavagem de dinheiro

A Agility firma seu compromisso com veemência aos esforços de prevenção e repressão dos delitos de lavagem de recursos e financiamento ao terrorismo, observando escrupulosamente as disposições legais e os programas de controle previstos nas regulamentações emanadas pelas autoridades fiscalizadoras e reguladoras.

9.2.1. Mas afinal, o que se entende por lavagem de dinheiro?

Trata-se da prática engendrada com o intuito de mascarar ou dissimular a titularidade ou procedência de recursos adquiridos ilicitamente, valendo-se de transações com o propósito de "purificar" tais recursos, a fim de certificar-lhes uma aparência de trato advinda de atividades lícitas.

Além disso, a Agility assume igualmente o compromisso de verificar minuciosamente seus clientes, fornecedores e terceiros em potencial,

JURÍDICO AGILITY DEPARTAMENTO JURÍDICO VALIDADO

10. DOAÇÕES E PATROCÍNIOS

10.1. Doações beneficentes e patrocínios

A Agility possibilita e fomenta a efetuação de donativos benevolentes quando não visarem a obtenção ou manutenção de qualquer vantagem ou favorecimento impróprio, e quando direcionados a instituições beneficentes de ilibada reputação, mediante a análise e escrutínio prévio das informações públicas concernentes à referida instituição e indivíduos a ela associados.

Patrocínios são contribuições pecuniárias destinadas a uma ação promovida por um terceiro, com o escopo de propaganda ou divulgação da marca Agility.

Os colaboradores incumbidos de contribuições que assumam a natureza de patrocínio devem garantir que tais atividades sejam transparentes, realizadas mediante um contrato formal, com finalidades comerciais legítimas.

As doações ou patrocínios deverão sempre observar os fluxos e políticas internas para aprovação, pagamento e prestação de contas, sendo imprescindível a prévia aprovação dos Diretores Executivos da Agility.

10.2. Proibição de doações políticas

Impera-se a intransigente vedação aos colaboradores de efetuarem donativos, em nome da Agility, a partidos políticos ou postulantes a mandatos eletivos.

11. GESTÃO DA ÉTICA

11.1. Aplicação do Código e treinamento

A todos os colaboradores se impõe a obrigação de participar de instruções periódicas acerca da indispensabilidade de adesão às disposições contidas neste Código, bem como demais políticas vigentes na Agility.

Cabe aos gestores um papel de primordial importância na garantia da efetivação dos valores, princípios e normas delineados neste Código, tanto no âmbito laboral quanto fora dele, posto que os líderes devem se constituir em paradigmas de comportamento ético e boas práticas a serem seguidas por suas equipes.

11.2. O que fazer quando este Código for desrespeitado?

Diante de qualquer transgressão ou indício de transgressão a este Código, às políticas e regulamentos da Agility, bem como à legislação em vigor, perpetrada por algum colaborador ou terceiro, impera a pronta comunicação à gerência jurídica, ao Departamento de Recursos Humanos ou à alta Direção.

A Agility empreenderá todas as providências razoáveis e fundamentadas para salvaguardar a confidencialidade dos denunciantes, além de não adotar qualquer forma de represália pela atitude de denunciar.

11.3. Violação e aplicação de penalidades

A inobservância do Código de Ética e Conduta, das políticas internas, das leis e dos regulamentos externos não é tolerada e pode acarretar a aplicação de medidas disciplinares. Ações semelhantes devem receber sanções equivalentes, sem distinção entre funcionários e níveis hierárquicos. Medidas disciplinares serão tomadas para cessar imediatamente condutas irregulares e/ou violações deste Código.

A Agility adota as seguintes medidas disciplinares:

- Advertência verbal;
- Advertência por escrito;
- Suspensão;
- Demissão com ou sem justa causa;

Em relação a terceiros, em casos comprovados de desvio de conduta, não cumprimento das diretrizes do Código de Ética e Conduta da Agility ou das leis vigentes, as penalidades podem incluir:

JURÍDICO AGILITY DEPARTAMENTO JURÍDICO VALIDADO

- Suspensão do contrato;
- Cancelamento do contrato;
- Rescisão do contrato.

12. VIGÊNCIA

Este código de ética e conduta adentra em plena eficácia a contar desta data, suplantando quaisquer e todas as disposições conflitantes. Todos os colaboradores são conclamados a ratificar sua ciência e compreensão do Código de Ética e suas revisões, mediante a assinatura do Termo de Recepção e Assunção de Responsabilidade.

TERMO DE RECEBIMENTO E RESPONSABILIDADE

Declaro que recebi, li e compreendi o Código de Ética e Conduta da Agility e estou ciente das condutas e sanções estabelecidas e sua importância para mim e para a empresa.
Comprometo-me a cumpri-lo integralmente, estando sujeito às sanções aplicáveis, incluindo punições disciplinares e medidas rescisórias, no contrato de trabalho e na legislação aplicável.

Nome: _____
CPF: _____

Data ___/___/___

_____
Assinatura do Colaborador

_____
Assinatura do Empregador

JURÍDICO AGILITY DEPARTAMENTO JURÍDICO VALIDADO